

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. RN2025CV00064

SALA: 603

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

URGENTE OPOSICIÓN A SOLICITUD DE PRÓRROGA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:

1. Mediante Orden emitida el 12 de enero de 2026 [SUMAC 59], este Honorable Tribunal dispuso que la parte codemandada, la Autoridad de Carreteras y Transportación (“ACT”), así como la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”), tenían hasta el 21 de enero de 2026 para anunciar y producir su prueba. No obstante, en el mismo día del vencimiento de dicho término, el 21 de enero de 2026, la ACT solicitó una prórroga para cumplir con dicha obligación, la cual fue concedida hasta el sábado 31 de enero de 2026.
2. El sábado 31 de enero a las 10:30 p.m., la ACT presentó una segunda solicitud de prórroga, esta vez hasta el lunes, 2 de febrero, a sabiendas de que dicha solicitud no podría ser atendida por el Tribunal hasta ese mismo día. En la práctica, la ACT se concedió a sí misma la prórroga solicitada, conducta que resulta impropia y contraria al orden procesal.
3. Si necesitaba una prórroga, debía haberla solicitado oportunamente el viernes 30 de enero cuando este Honorable Tribunal y la parte demandante podían expresarse al respecto.
4. Como cuestión de hecho, este Honorable Tribunal emitió una orden a los

codemandados el 30 de enero a las 8:42am, para que fijaran posición inmediatamente sobre lo alegado por la compareciente respecto al perjuicio que estaba causando su conducta. [SUMAC 82] No obstante, la ACT y la OGPe incumplieron con dicha orden y no fijaron posición.

5. Los codemandados han desplegado una conducta consistente dirigida a dilatar y atrasar el cumplimiento de las órdenes de este Honorable Tribunal, recurriendo a excusas genéricas que colocan a la parte demandante en una desventaja procesal indebida.
6. Debe resaltarse que la ACT conoce las alegaciones de la demanda desde el mes de diciembre y tiene acceso a la prueba de la parte demandante desde el 16 de enero. Aun así, ha solicitado prórrogas de manera reiterada para, en apariencia, cumplir con lo ordenado por el Tribunal.
7. Sin embargo, tal y como se evidenció previamente en la contestación a la demanda, aun luego de las prórrogas concedidas, las respuestas presentadas por la ACT fueron vagas, imprecisas y genéricas. Ahora, con la orden de entregarnos su prueba, se observa el mismo patrón: la ACT pretende que la parte demandante cuente con el menor tiempo posible para examinar la prueba anunciada y prepararse adecuadamente para el juicio
8. En esta “autoprórroga” que la ACT solicitó y, en la práctica, se concedió el sábado, las razones invocadas no resultan creíbles. La ACT alega que se encuentra en espera de documentos de la OGPe, cuando es de conocimiento general que su personal tiene acceso directo al Single Business Portal de la OGPe, desde donde puede descargar los documentos pertinentes. Más aún, existe personal de la ACT destacado en la OGPe, lo que desmiente cualquier alegada imposibilidad real de obtener dicha información de manera rápida y oportuna.
9. De haberse conducido la ACT con buena fe procesal, pudo haber adelantado la producción de la prueba que ya tenía disponible. Sin embargo, optó por no hacerlo. Esta conducta, en su conjunto, refleja una estrategia dilatoria que socava el debido proceso de ley y debe ser considerada por este Honorable Tribunal como temeraria.
10. Como cuestión de hecho, el pasado jueves, 29 de enero, a las 2:03 p.m. (véase Anejo 1), la parte aquí compareciente envió un correo electrónico a las representaciones legales de los codemandados con relación a la prueba producida

el 16 de enero, solicitándoles que indicaran, “[...] *los documentos a estipular y, en la alternativa, aquellos cuya autenticidad pudiera estipularse*”. Ello se hizo con el propósito de adelantar el trámite procesal y minimizar las controversias probatorias de cara al juicio.

11. Sin embargo, al día de hoy, dicha comunicación no ha sido contestada, a pesar de tratarse de una gestión sencilla y dirigida precisamente a facilitar el proceso. Esta inacción, sumada a las demás antes expresadas, evidencia un patrón de falta de buena fe procesal, incompatible con el deber de colaboración que debe regir el trámite judicial. Resulta claro que la conducta de los codemandados no está dirigida a agilizar el proceso, sino que tiene el efecto práctico de perjudicar la capacidad de la parte aquí compareciente para prepararse adecuadamente para el proceso ante este Honorable Tribunal.

12. Por todo lo anterior, la parte demandante solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal que declare no ha lugar la prórroga solicitada, determine que la conducta desplegada por los codemandados ha sido temeraria y que, como consecuencia de su incumplimiento con la Orden del Tribunal de anunciar y producir la prueba a más tardar el sábado, 31 de enero de 2026, se les impida presentar prueba en el juicio.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto, declare ha lugar esta moción, concediendo los remedios solicitados y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2026.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com